מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ט בתמוז התשע"ד
27 ביולי 2014

חוזר פנסיה 3-3-2014
סיווג: כללי

<u>מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כלהלן.

1. כללי

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע"ב-2012 (להלן – **תקנות דמי ניהול**), נקבעו השיעורים המרביים של דמי הניהול בקופת גמל.

תקנה 3(א)(1) לתקנות דמי ניהול קובעת שחברה מנהלת של קרן חדשה מקיפה רשאית לגבות דמי ניהול ממקבלי קצבה, בשיעור שלא יעלה על 0.5% בשנה מתוך סך נכסי הקרן שעומדים כנגד התחייבויותיה לזכאים לקבלת קצבה אחרי יום 1 בינואר 2004. תקנה 3(ב)(3)(א) לתקנות דמי ניהול קובעת שחברה מנהלת של קרן חדשה כללית רשאית לגבות דמי ניהול ממקבלי קצבה, בשיעור שלא יעלה על 0.6% בשנה מתוך סך כל הנכסים שעומדים כנגד התחייבויות הקרן לזכאים לקבלת קצבה אחרי יום 1 בינואר 2013.

מטרת חוזר זה היא להסדיר את האופן שבו תחושב הקצבה והאופן שבו ייגבו דמי הניהול על ידי החברה המנהלת במקרה שבו ניתנת הנחה בדמי ניהול למקבל קצבה.

2. הגדרות

"**קבוצת מקבלי קצבה**" - מקבלי קצבה שבשלם גובה החברה המנהלת דמי ניהול בשיעור זהה;

"**קצבת זקנה**" - קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה במשך כל ימי חייו לפי ההסדר הביטוחי, החל במועד הגיעו לגיל המזכה בקצבה לפי ההסדר הביטוחי.

3. מתן הנחה בדמי ניהול למקבל קצבה

א. הנחה בדמי ניהול למקבל קצבה תינתן למשך כל תקופת תשלום הקצבה.

ב. הקצבה שתשולם מדי חודש למקבל קצבה שזכאי להנחה, תחושב לפי מקדם המרה שמגלם דמי ניהול לאחר מתן הנחה.

ג. הנחה בדמי ניהול למקבל קצבת זקנה תחול גם על שאיריו, ככל שישנם.

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

ד. התחייבות חברה מנהלת להנחה בדמי ניהול למקבל קצבת זקנה תינתן לקראת פרישתו.

4. גביית דמי ניהול בשל מקבלי קצבה

גביית דמי ניהול במקרה שבו ניתנה הנחה לחלק ממקבלי הקצבאות, תיעשה כמפורט להלן ובכפוף לתקנה 10 לתקנות דמי ניהול:

א. החברה המנהלת תחשב את הערך הנוכחי של התחייבויות הקרן בשל כל קבוצת מקבלי קצבה. סך ההתחייבויות בשל כל קבוצות מקבלי הקצבה יהיה שווה לסך התחייבויות הקרן למקבלי קצבה.

ב. החברה המנהלת תחשב את החלק היחסי של התחייבויות הקרן לכל קבוצת מקבלי קצבה מתוך סך ההתחייבויות הקרן למקבלי קצבה (להלן - **חלק יחסי של קבוצה בסך ההתחייבויות**).

ג. החברה המנהלת תחשב שיעור דמי ניהול משוקלל לכל מקבלי הקצבה בקרן שיחושב לפי שיעור דמי הניהול של כל אחת מקבוצות מקבלי הקצבה ובהתאם לחלקה היחסי של כל קבוצה בסך ההתחייבויות.

ד. החברה המנהלת תגבה את שיעור דמי הניהול המשוקלל מתוך סך נכסי הקרן שעומדים כנגד ההתחייבויות למקבלי קצבה.

5. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל החברות המנהלות של קרנות הפנסיה החדשות.

6. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il